

1500518-33.2021.8.26.0598

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Ana Virginia Mendes Veloso Cardoso

Comarca: Jaú

Foro: Foro de Jaú

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 24/08/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2354885/2021 - CENTRAL POL.JUD-JAÚ, 22214340 - CENTRAL POL.JUD-JAÚ, 7485/21/406 -

CENTRAL POL.JUD-JAÚ, 2354885 - DISE- DEL.SEC.JAÚ, 7485/21/406 ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Jaú

Foro de Jaú - 2ª Vara Criminal

Praça Dr. Mário Gomes Pahin, s/n, Centro, Jaú - SP - cep 17210-100

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, DEBATES E JULGAMENTO

Processo nº:

1500518-33.2021.8.26.0598 - Controle 2022/000017

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2354885/2021 - CENTRAL POL.JUD-JAÚ, 22214340 - CENTRAL POL.JUD-JAÚ, 7485/21/406 -

CENTRAL POL.JUD-JAÚ, 2354885 - DISE- DEL.SEC.JAÚ, 7485/21/406 - DISE- DEL.SEC.JAÚ

Autor:

Justiça Pública

Réu:

CELIO APARECIDO GOMES JUNIOR

Em 24 de agosto de 2022, no horário designado, foi realizada audiência virtual, conforme disciplina estabelecida pela E. Corregedoria Geral da Justiça, sendo assegurado, antes do início da solenidade, o direito de entrevista reservada entre acusado e Defensora. Presente a MM Juíza de Direito, Dra. Ana Virgínia Mendes Veloso Cardoso, comigo, Escrevente, teve início a audiência para hoje designada no processo em questão, a qual foi realizada por meio de gravação na plataforma Microsoft Teams e anexada ao termo de audiência, conforme comunicado 1350/2020. Apregoadas as partes, constatou-se ter comparecido o Dr. Wellington Roger Neves, DD. Promotor de Justiça; a Dra. Paula Gabriela Boesso OAB 265017/SP, Advogada, ora defendendo o acusado CELIO APARECIDO GOMES JUNIOR; o acusado referido; e as testemunhas Paulo José Cavalcanti, Thiago Olivieri e Ilidio Crespim Neto, que prestaram seus depoimentos. O Ministério Público desiste da oitiva de Vanildo Ferreira, o que foi homologado pela MM Juíza. Após, procedeu-se ao interrogatório do acusado. Encerrada a instrução, em alegações finais, as Partes debateram oralmente, conforme gravação que segue. Em seguida, seguiu-se deliberação da MM. Juíza: "VISTOS. CÉLIO APARECIDO GOMES JUNIOR foi denunciado pelo Ministério Público como incurso no art. 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, observada a agravante prevista no art. 61, II, "j"4, do CP. O acusado foi notificado e apresentou defesa prévia. A denúncia foi recebida em 01 de junho de 2022 e o réu foi citado. Durante a instrução foram ouvidas testemunhas e interrogado o réu. Em alegações finais, o Ministério Público requereu a desclassificação do delito para o previsto no artigo

28 da Lei 11.343/06, no que foi secundado pela Defensora. É O RELATÓRIO. DECIDO. A ação é parcialmente procedente. A materialidade foi comprovada pelo laudo pericial. Em juízo, o réu negou a acusação e disse que os entorpecentes apreendidos em sua posse se destinavam ao seu consumo e foram adquiridos mediante a entrega de uma motocicleta ao traficante em troca de "crack" e dinheiro. Confirmou ter apresentado versões diferentes aos policiais sobre a venda da moto, por receio de que eles fossem atrás do traficante para quem tinha vendido o veículo. Os policiais ouvidos em juízo confirmaram a localização de drogas com o réu, abordado juntamente com o outro indivíduo caminhando na via pública. Relataram, outrossim, que ele apresentou diferentes versões sobre a venda da moto para aquisição dos entorpecentes. A testemunha Ilidio, primo do réu, relatou que ele é usuário de drogas e que tomou conhecimento de que ele já vendeu bens para aquisição de entorpecentes. Pois bem. Embora existam indícios contra o réu, ao término da instrução a prova revelou-se insuficiente para segura demonstração do crime narrado na denúncia. A versão do acusado de que as drogas com ele encontradas se destinavam ao seu consumo não foi suficientemente rechaçada pelas provas produzidas, a despeito da quantidade apreendida. Assim, e considerando que a dúvida deve ser interpretada em favor do réu, deve ser acolhida a manifestação ministerial para desclassificar o crime indicado na denúncia para o previsto no artigo 28 da Lei 11.343/06. E, por economia processual, tendo em vista que o réu chegou a ser preso em flagrante, ela deve ser julgada extinta. ANTE O EXPOSTO, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente ação movida contra o réu CELIO APARECIDO GOMES JUNIOR para DESCLASSIFICAR a imputação contida na denúncia quanto à prática do crime previsto no artigo 33, "caput", da Lei 11.343/06 para o delito previsto no artigo 28 da Lei 11.343/06. E, quanto a este crime, atentando-se ao princípio da economia processual, declaro extinta a pena do acusado, pelo cumprimento. Oportunamente, expeça-se o necessário e arquivem-se os autos. Publicada em audiência, saem intimados os participantes." NADA MAIS. As Partes informaram que não desejam recorrer da Sentença. Lido e achado conforme, vai devidamente assinado. Eu, _____(Caio C. T. Mazziero), Escrevente, digitei.

TERMO DE INTERROGATÓRIO

Antes da realização do interrogatório, foi assegurado o direito de entrevista reservada do(a) acusado(a) com o(a) defensor(a) (CPP, art. 185). Informado(a) pela MMA. Juíza do seu direito de permanecer em silêncio e de não responder perguntas que lhe forem formuladas (CPP, art. 186), o que não importará em confissão e não poderá ser interpretado em prejuízo da defesa (CPP, art. 186, par. único), às perguntas sobre sua qualificação, respondeu o(a) acusado(a):

Nome: CELIO APARECIDO GOMES JUNIOR

RG: 30257361, RJI: 214172511-57

Data De Nascimento: 22/01/1979

Filiação: pai CELIO APARECIDO GOMES, mãe ILTES CRESPI GOMES

Residência: rua Maria Maniero, 356, Vila Rezende, Rio Das Pedras-SP

Ciente da acusação passou a ser interrogado(a), de acordo com o art. 187 do CPP. Às perguntas da MMA. Juíza de Direito, respondeu: "O interrogatório foi realizado da forma acima referida". NADA MAIS. Lido e achado conforme, vai devidamente assinado. Eu, _____(Caio C. T. Mazziero), Escrevente, digitei.